

All. "A" alla deliberazione G.M. n. 85 del 20/09/2021

CITTA' DI SQUILLACE
PROVINCIA DI CATANZARO

**REGOLAMENTO PER LA UTILIZZAZIONE
DI GRADUATORIE DI ALTRI ENTI DELLO
STESSO COMPARTO.**

Art. 1- Utilizzo di graduatorie concorsuali di altri enti locali.

Il Comune di Squillace, in assenza di proprie graduatorie in corso di validità di concorsi pubblici, per la qualifica, categoria e regime giuridico dei posti vacanti da ricoprire secondo il Piano Triennale di Fabbisogno del Personale, può avvalersi, ai sensi dell'art. 3, comma 61, terzo periodo della legge 24 dicembre 2003 n.350 ed in relazione anche al disposto dell'art. 9 della legge 16 gennaio 2003 n.3, della facoltà di utilizzare graduatorie a tempo indeterminato in corso di validità (tre anni dalla data di avvenuta pubblicazione nelle forme di rito), formate da altre amministrazioni del Comparto Regioni e Autonomie Locali, a seguito di selezioni pubbliche per categorie, profili professionali e regime giuridico analoghi a quelli di cui necessita al fine di assumere unità a tempo indeterminato nel rispetto dei vincoli e limiti di legge in materia, ovvero a tempo determinato ai sensi dell'art. 36 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n.165 e ss.mm.ii., fermo restando in tal caso la salvaguardia della posizione occupata nella graduatoria di altra Amministrazione dai vincitori e dagli idonei per le assunzioni a tempo indeterminato.

Le motivazioni alla base di tale scelta possono risiedere nella semplificazione dei procedimenti di selezione, nella economicità degli atti, nella riduzione dei tempi e dei costi occorrenti per l'espletamento di procedure concorsuali per la copertura dei posti vacanti.

Art. 2- Modalità di utilizzo.

E' consentito l'utilizzo di graduatorie di altri Enti, previo accordo con l'Amministrazione di cui si intendono utilizzare le graduatorie. Tale accordo può essere siglato sia prima dell'indizione dei relativi concorsi da parte di altre Amministrazioni, sia successivamente, nonché dopo l'approvazione della graduatoria, nel rispetto delle condizioni e dei criteri di cui agli articoli successivi.

E', inoltre, richiesto il previo consenso scritto del candidato, utilmente collocato in graduatoria ed interessato all'assunzione a tempo indeterminato o determinato, in ordine alla disponibilità ad essere assunto e a prestare la propria attività lavorativa presso un Ente diverso da quello presso cui ha effettuato la procedura concorsuale.

La volontà di utilizzare le graduatorie di altri Enti è disposta con deliberazione della Giunta Comunale, mentre l'intesa/accordo e nel rispetto delle condizioni dettate dal presente Regolamento, si concretizza con l'approvazione e successiva sottoscrizione, da parte del Responsabile dell'Area cui appartiene la gestione delle procedure di reclutamento del personale, di una convenzione in cui sono disciplinate le modalità di utilizzo delle graduatorie. In particolare, dovranno essere indicati: la durata dell'accordo, il numero delle assunzioni le modalità operative di chiamata degli idonei e di comunicazione tra i due enti pubblici, nonché gli eventuali rapporti economici tra gli enti convenzionati.

L'utilizzo di idonei di graduatorie di altri Enti Pubblici potrà avvenire alle seguenti condizioni:

- a) le graduatorie da utilizzare per assunzioni a tempo indeterminato o a tempo determinato sono unicamente quelle concorsuali di altri Enti del Comparto Regioni e Autonomie Locali per assunzioni a tempo indeterminato, potendo essere utilizzate le graduatorie a tempo determinato solo a favore dei vincitori (cfr. Circolare DFP n.5/2013);

- b) il profilo e categoria professionale del posto che si intende ricoprire devono essere del tutto corrispondenti a quelli dei posti per i quali sia stato bandito il concorso la cui graduatoria si intende utilizzare;
- c) l'utilizzo può essere disposto sia per assunzioni a tempo indeterminato sia per assunzioni a tempo determinato dello stesso comparto. In ogni caso, vi deve essere omogeneità tra il posto da coprire e quello in graduatoria. Pertanto l'utilizzazione delle graduatorie di altro ente è possibile per le assunzioni di dipendenti della stessa categoria e posizione iniziale di inquadramento giuridico, con riferimento alla duplicità di inquadramenti giuridici prevista per le categorie B e D, senza considerare il livello economico all'interno della categoria. Il profilo deve essere lo stesso o, quanto meno, deve essere coerente, anche alla luce dei requisiti richiesti come titolo di studio.

Art. 3 - Procedura per l'utilizzo delle graduatorie di altri enti.

In caso di richiesta preventiva rispetto all'indizione della procedura concorsuale, il Comune di Squillace stipula con l'Ente o gli Enti interessati un accordo per la gestione in comune della procedura di reclutamento del personale con indicazione della ripartizione delle spese procedurali e delle modalità di utilizzo della graduatoria o per il solo utilizzo della stessa.

In caso di utilizzo di graduatorie già approvate da altri Enti l'individuazione avviene nel seguente modo:

- a) il Comune di Squillace pubblica, per un periodo non inferiore a 15 giorni, nell'Albo Pretorio on line e nella sezione "Bandi di concorso" del sito web comunale, un avviso rivolto ai soggetti idonei collocati nelle graduatorie in corso di validità approvate da Enti pubblici in seguito all'espletamento di selezioni per la copertura di posti a tempo indeterminato e/o determinato, di profilo professionale analogo o equivalente a quello che si intende ricoprire;
- b) i soggetti collocati nelle graduatorie interessati all'assunzione presso il Comune di Squillace presentano, nel termine assegnato nel relativo avviso pubblico, specifica manifestazione di interesse affinché si utilizzi la graduatoria nella quale risultano collocati;
- c) scaduto il termine assegnato dall'avviso pubblico, l'Ufficio Comunale competente contatta gli Enti pubblici detentori delle graduatorie segnalate dai candidati che hanno inoltrato manifestazione di interesse all'assunzione presso il Comune di Squillace, al fine di verificare la disponibilità dei medesimi Enti all'utilizzo delle graduatorie;
- d) agli Enti detentori delle graduatorie individuate ai sensi della precedente lettera c) è assegnato un termine per comunicare la propria disponibilità in merito all'utilizzo da parte del Comune di Squillace delle proprie graduatorie. Nel caso in cui, nel termine assegnato, non pervengano manifestazione di interesse da parte di soggetti interessati o in mancanza di disponibilità da parte degli Enti detentori delle graduatorie da utilizzare contattati dal Comune di Squillace, quest'ultimo procederà discrezionalmente ad individuare un Ente col quale stipulare la convenzione per l'utilizzo della graduatoria da esso detenuta;
- e) qualora pervenga una sola manifestazione di interesse da parte di soggetti collocati in posizione utile nelle graduatorie di interesse, il Comune di Squillace è fermo restando quanto disposto dal successivo art. 4- primo periodo, ha, comunque, la piena facoltà di non proseguire nel relativo iter procedurale; in tal caso, il competente Ufficio Comunale disporrà la pubblicazione di un nuovo avviso finalizzato sempre alla ricerca di plurime manifestazioni di interesse.

Art. 4 - Criteri per l'utilizzo delle graduatorie.

In caso di utilizzo di graduatorie già approvate da altri Enti, qualora sia pervenuta una sola risposta positiva, il Comune di Squillace, con determinazione del Responsabile del Personale, stipula la convenzione per l'utilizzazione della graduatoria di questo Ente.

Nel caso in cui più Enti abbiano espresso la disponibilità all'utilizzo da parte del Comune di Squillace delle proprie graduatorie si procede alla scelta utilizzando i seguenti criteri di priorità:

graduatorie di Enti Locali aventi sede nella Provincia di Catanzaro;

graduatorie di Enti Locali aventi sede nella Regione Calabria.

Nel caso in cui più Enti Locali dello stesso ambito provinciale abbiano dato la disponibilità all'utilizzo delle proprie graduatorie valide per posizioni della stessa categoria, professionalità e regime giuridico, rispetto a quella ricercata, si procederà a scorrere la graduatoria approvata da minor tempo (cioè di più recente formazione). Parimenti e nel caso di

indisponibilità da parte dei predetti Enti, si procederà qualora la disponibilità sia stata data da Enti Locali aventi sede nella Regione Calabria.

Individuata la graduatoria si procede al suo utilizzo, previo accordo con l'Ente detentore, mediante scorrimento dei soggetti in essa utilmente collocati, che hanno manifestato previamente il proprio interesse e secondo il rispettivo ordine di collocazione, ai quali è, di volta in volta, assegnato un termine di 10 giorni per confermare la propria disponibilità in merito all'assunzione.

Il candidato utilmente collocato in graduatoria è sottoposto, da parte del Responsabile dell'Ufficio Personale, ad un colloquio finalizzato a verificare non la preparazione dello stesso, bensì la sua motivazione in relazione al posto da coprire, previa illustrazione e condivisione degli aspetti organizzativi peculiari dell'Ente, anche con riferimento ad eventuali precedenti esperienze lavorative.

Art. 5 - Altre disposizioni.

Il consenso al perfezionamento delle assunzioni mediante utilizzo di graduatoria di altro Ente da parte del Comune di Squillace è, comunque, subordinato all'acquisizione di un'attestazione del Responsabile del Personale di quella Amministrazione, riportante l'indicazione del provvedimento di approvazione della graduatoria del pubblico concorso, con la precisazione se sia stato impugnato/proposto ricorso concluso o pendente, o se siano decaduti i termini senza che sia stato proposto alcun ricorso. Il solo avvio della procedura di impugnativa avverso la graduatoria del concorso costituisce motivo di diniego al consenso.

Il Comune di Squillace si riserva, altresì, la facoltà di non procedere all'assunzione dell'idoneo posizionato utilmente, qualora non ritenuto confacente alle esigenze organizzative dell'Ente sottese alla procedura di utilizzo graduatorie di altri Enti, ovvero vengano meno i presupposti e le condizioni di legge prescritte in materia assunzionale.

Art. 6 - Autorizzazione ad altri enti per l'utilizzo di graduatorie del Comune di Squillace.

In caso di richieste di utilizzo di graduatorie, a tempo determinato o indeterminato aperte nel Comune di Squillace, da parte di altri enti, il Responsabile dell'Ufficio Personale valuterà le stesse sulla base del numero di idonei presenti e del numero di assunzioni previste.

L'utilizzo della graduatoria dovrà essere disciplinata da apposito accordo da sottoscrivere tra gli enti, prima o dopo l'approvazione della stessa, e non potrà avere una durata superiore ad anni uno.

Nell'accordo dovranno essere disciplinati numero dei posti da concedere, modalità pratiche di utilizzo e altri criteri ritenuti opportuni.

Gli idonei che non accettassero proposte di assunzione da parte dell'ente che ha chiesto e ottenuto l'utilizzo della graduatoria, non perdono il diritto ad essere chiamati ed assunti dal Comune di Squillace.

Art. 7 - Entrata in vigore, abrogazioni e pubblicità

L'entrata in vigore del presente regolamento determinerà l'abrogazione di tutte le altre norme regolamentari in contrasto col medesimo.

Ai fini dell'accessibilità totale di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009 n. 150, il presente regolamento viene pubblicato sul sito web del Comune di Squillace, nella sezione "Amministrazione trasparente".

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE